

वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन २०७५

English title: Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2019

वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । १२ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । ३. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३४ । वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउत्पन्न बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतस्स्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा वदिशी पूँजी, प्रवधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा १० र ११ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिबाट र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "उद्योग" भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग सम्झनु पर्छ । (ख) "एकल बनिदु सेवा केन्द्र" भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको एकल बनिदु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ग) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । "गैरआवासीय नेपाली" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रप्राप्त व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "धतिपत्र बोर्ड" भन्नाले धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धतिपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (च) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । "प्रवधि हस्तान्तरण" भन्नाले उद्योग र वदिशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र वदिशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच देहायको विषयमा सम्झौता गरी गरिने प्रवधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छ:- । (१) पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्रावधिक वशिष्टता, प्रावधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज), सूत्र (फर्म्युला), प्रक्रिया, । (२) उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्रावधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ्ग), । (३) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

व्यवस्थापन तथा प्रावधिक सेवा, सूचना प्रवधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ्ग, आउटसोर्सिङ्ग, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ्ग, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्रावधिकी सीप वा ज्ञान," । (४) रभिरस इन्जिनियरिङ्ग । (छ) "बोर्ड" भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (झ) "लगानी बोर्ड" भन्नाले लगानी बोर्ड सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ञ) "वदिशी लगानी" भन्नाले वदिशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानी सम्झनु पर्छ:- । (१) वदिशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी, । (२) उद्योगमा वदिशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनःलगानी, । (२क) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । दफा ३ को अधीनमा रही मेशनि, औजार, उपकरण मार्फत गरिने शेयर लगानी, । (३) दफा ६ बमोजिम गरेको लजि लगानी (लजि फाइनान्स), । (४) दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, । (५) दफा १० बमोजिम धतिपत्रको दोस्रो बजार मार्फत सूचीकृत धतिपत्रमा गरेको लगानी, । (६) नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, । (७) दफा ११ बमोजिम नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले वदिशी पूँजी बजारमा धतिपत्र जारी गरी बैङ्किङ्ग प्रणाली मार्फत प्राप्त भएको लगानी, । (८) प्रवधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, वा । (९) नेपालमा उद्योग स्थापना र वसितार गरी कायम भएको लगानी । (१०) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । दफा १क. बमोजिम वशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईमा गरेको लगानी । (ट) "वदिशी लगानीकर्ता" भन्नाले वदिशी लगानी गर्ने वदिशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर

आवासीय नेपाली वा वदिशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य यस्तै प्रकारका संगठति संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदिशी लगानीकर्ता कुनै संस्थागत वदिशी लगानीकर्ता भएमा त्यस्तो संस्थाको अन्तमि हतिधकिरीलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय" भन्नाले दफा १७ बमोजमिको निकाय सम्झनु पर्छ । (ड) "वभाग" भन्नाले उद्योग वभाग सम्झनु पर्छ । (ढ) "संस्थागत वदिशी लगानीकर्ता" भन्नाले वदिशी लगानी गर्ने वदिशी कम्पनी, संगठति संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्झनु पर्छ । परचिछेद-२ । वदिशी लगानी । ३. वदिशी लगानी गर्न सक्ने: (१) वदिशी लगानीकर्ताले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योग बाहेक अन्य जुनसुकै उद्योगमा वदिशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिपिको । अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगमा वदिशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जति नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट वदिशी लगानी गर्न सक्नेछैन । तर अनुसूचीमा उल्लिखित नेपाली लगानीमा स्थापना भएका उद्योगमा वभागको स्वीकृतलिई प्रवधिहस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै उद्योगमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम रकमको वदिशी लगानी गर्न स्वीकृतिदिइने छैन सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । र त्यसरी लगानीको सीमा तोकदा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य वदिशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकमको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सकिन्छ । ४. एकल वा संयुक्त रुपमा वदिशी लगानी गर्न सक्ने: वदिशी लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा वा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी वदिशी लगानी गर्न सक्नेछ । ५. उद्योगको जायजेथा वा शेयर खरदि गरी वदिशी लगानी गर्न सक्ने: वदिशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतशितसम्मको शेयर खरदि गरी वदिशी लगानी गर्न सक्नेछ । ६. लजि लगानी गर्न सक्ने: वदिशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लजि लगानी गर्न सक्नेछ । ७. प्रवधिहस्तान्तरण गरी वदिशी लगानी गर्न सक्ने: (१) वदिशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रवधिहस्तान्तरण गरी वदिशी लगानी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हुने प्रवधिहस्तान्तरणका शर्तहरु सम्बन्धित उद्योग र वदिशी लगानीकर्ताबीच भएको प्रवधिहस्तान्तरण सम्बन्धी समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको समझौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी रकम फर्तिता लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमिको समझौता वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्वीकृतिदिँदा वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले वदिशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, उद्योगको उत्पादन र बकिरीको क्षमता । समेतको आधारमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ७क. वदिशमा प्रवधिहस्तान्तरण गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापननेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले वदिशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रवधिहस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्रवधिहस्तान्तरण गरे बापत प्राप्त हुने वदिशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिई नेपालमा भतिर्याउन वा वदिशी वनिमिय नियमति गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही वदिशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमति दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमति दायित्व रहने गरी संस्थापति यस्तै प्रकृतिको निकायमा लगानी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रवधिहस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म वा कम्पनीले वभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्नेछ । ८. शाखा स्थापना गरी वदिशी लगानी गर्न सक्ने: (१) वदिशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना वा वसितार गरी वदिशी लगानी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उद्योगको शाखा स्थापना वा वसितार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. पूँजी लगानी कोष खडा गरी वदिशी लगानी गर्न सक्ने: (१) संस्थागत वदिशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजमि कम्पनी संस्थापना गरी धतिपत्र बोर्डको स्वीकृतलिई आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । कोष व्यवस्थापकको कार्य तथा पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १५ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पूँजी लगानी कोषको वविवरण त्यस्तो कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा वभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ९क. वशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाई खरदि गरी वदिशी लगानी गर्न सक्ने: (१) वदिशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी लगानी (इक्विटी) गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल धतिपत्र बोर्डको स्वीकृतलिएर दफा ९ बमोजमिको पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) वा नेपाल धतिपत्र बोर्डमा दर्ता भएको वशिष्टीकृत लगानी

कोषको इकाई खरदि गरी वदिशी लगानी गर्न सक्नेछ । (२) वदिशी लगानीकर्ताले इकाई खरदि गरेको उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १५ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (३) वदिशी लगानीकर्ताले इकाई खरदि गरेको उपदफा (१) बमोजमिको कोषको वविरण सम्बन्धति कोष व्यवस्थापकले वभिगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०. धतिपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने: (१) दफा ९ बमोजमि पूँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत वदिशी लगानीकर्ताले धतिपत्र कारोबारका लागि धतिपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि धतिपत्र बोर्डमा दर्ता भएको वदिशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजमि वदिशी लगानी गर्न सक्नि उद्योगको धतिपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धतिपत्र कारोबार गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि धतिपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा खरदि गर्नुपर्ने धतिपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धतिपत्र खरदि गरेपछि आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धतिपत्र खरदि गर्न वदिशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष (रजिर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. धतिपत्र जारी गरी ऋण लनि वा वदिशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने: (१) नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनपिबल्कि लमिटिड कम्पनी वा धतिपत्र जारी गर्न प्रचलति कानून बमोजमि अख्तियारी पाएको संगठति संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र धतिपत्र बोर्डको स्वीकृत लिई वदिशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डबिज्चर वा अन्य धतिपत्र जारी गरी ऋण लनि वा वदिशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) वदिशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलति कानूनको अधीनमा रही नेपालभतिर धतिपत्र जारी गरी ऋण लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि धतिपत्र जारी गरी लिएको ऋण वा वदिशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको धतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । आर्थकि तथा व्यावसायकि वातावरण सुधार र लगानी अभविद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । १२. वदिशी वत्तीय संस्थाबाट ऋण लनि सक्ने: (१) कुनै पनउद्योगले प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतमा वदिशी वत्तीय संस्थाबाट परयोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परयोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) समझौता गरी ऋण लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उद्योगले लिएको ऋणलाई समेत यस ऐन बमोजमि वदिशी लगानीलाई परिच्छेद-५ बमोजमि छुट, सुवधि र सहुलयित प्राप्त हुनेछ । (३) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजमि उद्योगलाई ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न वदिशी मुद्राको सुवधि प्रदान गरनिछ । (४) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतमा वदिशी वत्तीय संस्थाबाट परयोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परयोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) समझौता गरी ऋण लिएको हकमा त्यस्तो ऋण लनि उद्योगले वदिशी वत्तीय संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ति बिन्धकी दनि सक्नेछ । (५) अनुसूचीमा उल्लिखति उद्योगले उपदफा (१) बमोजमि ऋण लनि सक्ने छैन । १३. वदिशी लगानीको अधिकितम सीमा नतोकनि: (१) नेपालमा लगानी गर्न चाहने वदिशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हसिसाको अधिकितम सीमा तोकनि छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा उद्योगको हकमा नेपालले वशि्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दा बखत सम्बन्धति क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतबिद्धताभन्दा कम नहुने गरी वदिशी लगानीको स्वपूँजीको अधिकितम सीमा र दफा १० बमोजमि धतिपत्रमा गरनि लगानीको सीमा तोकन सक्निछ ।

१४. वाणजिय बैङ्कसँग समझौता गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लगानी गर्ने वदिशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आफ्नो लगानी सम्बन्धी कामको लागि आफ्नो साझेदार लगानीकर्ता वा अर्को वदिशी लगानीकर्ता र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त कुनै वाणजिय बैङ्क वा पूरवाधार वकिस बैङ्कसँग समझौता त्रपिक्षीय समझौता (स्क्रो एग्रमिन्ट) गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "समझौता (स्क्रो एग्रमिन्ट)" भन्नाले करारका पक्षहरूबीच हुने कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो कारोबारको सुरक्षाको लागि करारका पक्षहरूले कुनै तेस्रो पक्षलाई कुनै रकम, प्रमाण कागजात वा कुनै जमानतको लागि सुरक्षणमा राख्न दनि र करारका पक्षहरूबाट करारीय दायतिव पूरा भएपछि त्यस्तो रकम, प्रमाण कागजात वा जमानत सम्बन्धति पक्षलाई उपलब्ध गराउने गरी मज्जुर गरी गरिएको समझौतालाई समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समझौता (स्क्रो एग्रमिन्ट) गर्ने बैङ्कले समझौताका पक्षहरूको एजेन्टको रुपमा काम गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गरनि समझौता (स्क्रो एग्रमिन्ट) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । वदिशी लगानीको स्वीकृत तथा फर्ति । १५. वदिशी लगानी गर्ने स्वीकृतको लागि निविदन दनिनुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि वदिशी लगानी गर्न चाहने वदिशी लगानीकर्ताले नेपालमा वदिशी लगानी भतिर्याउने समय तालकि तथा उद्योगमा लगानीको कार्य योजना सहतिको वविरण खुलाई वदिशी लगानी गर्ने स्वीकृतको लागि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको वविरणहरू खुलाई वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियमा निविदन दनिनुपर्नेछ । आर्थकि तथा व्यावसायकि वातावरण सुधार र लगानी अभविद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ वा ८ बमोजमि गैरआवासीय नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको पचास प्रतशितभन्दा बढी शेयर लगानी भएको कम्पनी, फर्म, लगानी कोषले गरेको लगानीको जानकारी वभिगलाई दनिनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएमा वभिगले लगानीको स्वीकृत दिनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त निविदन जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजमिका कागजात पूरा भएको देखिएमा वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियले निविदन प्राप्त भएको मतिलि सात दनिभतिर तोकिए बमोजमिको ढाँचामा वदिशी लगानीको लागि स्वीकृत दिनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्वीकृत प्राप्त उद्योगले आर्जति नाफाबाट सोही

उद्योगमा लगानी गर्न वा अनुसूची बमोजमिका उद्योग बाहेक अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः वदिशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृत आवश्यक पर्ने छैन । तर उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानून बमोजमि इजाजत वा अनुमत लिनुपर्ने वषियमा सोही बमोजमि हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै उद्योग स्थापना भएमा वा वदिशी लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो उद्योगले सोको जानकारी वभिग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई गराउनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि वभिगले सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि नविदन जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत दिने नमलिने देखिएमा वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र नविदकलाई सोको लखिति जानकारी दनुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्राप्त जानकारी बमोजमि वभिगले गरेको नर्णय चर्तित नबुझेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो नर्णय उपर पुनरावलोकनका लागि नविदन दिने सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी तीस दिनभित्र नर्णय गर्नुपर्नेछ । १६. नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी दनुपर्ने: (१) दफा १५ बमोजमि वदिशी लगानीको लागि स्वीकृत प्राप्त गरेपछि वदिशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो वैध स्रोतबाट आर्जति रकम भएको स्वःघोषणा सहितको लखिति जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी गराएपछि वदिशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भित्र्याउन सक्नेछ । (२) वदिशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बैङ्कडि प्रणाली मार्फत परिवर्तय वदिशी मुद्रामा ल्याउनु पर्नेछ । तर भारतीय लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानी रकम बैङ्कडि प्रणाली मार्फत भारतीय । मुद्रामा समेत लगानी गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ बमोजमिको लजि लगानी र दफा ११ बमोजमिको धर्तीमा जारी गरिएको ऋण लगानी तोकिए बमोजमि हुनेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । १७. वदिशी लगानीको स्वीकृत: यस ऐन बमोजमि हुने वदिशी लगानीको स्वीकृत वभिगले गर्नेछ । १८. लगानी गरी सक्नु पर्ने अवधि: (१) वदिशी लगानीकर्ताले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजमि वदिशी लगानी गर्न स्वीकृत प्राप्त गरेको रकम तोकिएको अवधिभित्र लगानी गरी सक्नु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत वदिशी लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजमि स्वीकृत प्राप्त गरसकेका वदिशी लगानीकर्ताले समेत तोकिएको न्यूनतम रकम उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो लगानी गरी सक्नुपर्नेछ । (३) मनासबि माफकिको कारण बनि उपदफा (१) वा (२) वा दफा ४३ बमोजमिको अवधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरिएको लगानी स्वीकृत त्यस्तो स्वीकृत दिने नकियाले रद्द गर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १८क. सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने: (१) दफा १७ बमोजमि स्वीकृत भएको वदिशी लगानीको रकम कुनै व्यक्तिलाई वदिशी लगानीको रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा नशुल्क हस्तान्तरण गर्न चाहेमा वभिगमा नविदन दनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर वभिगले जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजमि कर लाग्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नकियालाई कर बुझाउन लगाई स्वीकृत दिने सक्नेछ । १९. शेयर बकिरी वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनु पर्ने: (१) वदिशी लगानीबाट नेपालमा सर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वत्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर शेयर बकिरी वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व वा नहिति स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजात सहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमत दिने नकियामा दर्जि सोको तोकिए बमोजमि अभिलेख गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वत्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा नेपालमा वदिशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएमा उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग वा उद्योगको एकाइको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कारोबार भएमा सम्बन्धित उद्योगले कारोबारको रकम खुलाई प्रचलित कानून बमोजमि कर दाखलि नगरेसम्म उपदफा (१) बमोजमि अभिलेख गरिने छैन । (४) शेयर बकिरी र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. लगानी तथा आर्जति रकम फर्ति लैजान पाउने: (१) वदिशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा बकिरी गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फर्ति लैजान पाउनेछ । (२) वदिशी लगानीकर्ताले जुन वदिशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही वदिशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई अन्य परिवर्तय वदिशी मुद्रामा प्रचलित कानून बमोजमिको कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहाय बमोजमिको रकम फर्ति लैजान पाउनेछ:- । (क) वदिशी लगानीको शेयर बकिरीबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदिशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, । (ग) उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लक्विडिसनमा गएकोमा खारेजी वा लक्विडिसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, । (घ) प्रवधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम, । तर शतप्रतिशत मदरि नकिसी गर्ने मदरिजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदरिजन्य उद्योगमा हुने प्रवधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपयोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कको हकमा त्यस्तो लाभ बापतको रकम प्रचलित कर बाहेकको कुल बकिरी मूल्यको तोकिए

बमोजमिको पाँच प्रतशितभन्दा बढी हुने छैन । (ड) लजि लगानी अन्तर्गत लजि भाडा (लजि रेन्ट) रकम, । (च) नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तमि व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हरजाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम । (छ) प्रचलति कानून बमोजमि फरिा लैजान पाउने रकम ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ज) वशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बकिरी बापतको रकम, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (झ) वशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि परिवर्त्य वदिशी मुद्रामा रकम फरिा लैजाँदा प्रचलति वनिमिय दरमा सटही गरी लैजानु पर्नेछ । (४) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । दफा १२ बमोजमिको वदिशी वत्तीय संस्थाले नेपालको चल वा अचल सम्पत्ति धिति वा बन्धक लई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको साँवा वा ब्याज रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धिति वा बन्धक दिएको चल वा अचल सम्पत्तिलि लियाम बकिरी वा जफत गर्नु परेमा त्यस्तो ऋण दनि संस्थाले प्रचलति कानून बमोजमि नेपालको बैङ्क वा वत्तीय संस्था सरह लियाम बकिरी गरी ऋणको साँवा ब्याज फरिा लैजान सक्नेछ । (५) लजि समझौता बमोजमि भुक्तानी नभएको वा समझौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लजि समझौता अन्त्य भएमा वदिशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लजिमा लगानी गरेको सम्पत्ति फरिा लैजान सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि वदिशी लगानी वा त्यसबाट आर्जति रकम फरिा लैजान चाहने वदिशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागितोक एबमोजमिको ढाँचामा वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियामा नविदन दनुपर्नेछ । तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वदिशी लगानी वा त्यसबाट आर्जति रकम फरिा लैजाने सम्बन्धी स्वीकृतदिनि अधिकार एकल बनिदु सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरेमा त्यस्तो नविदन एकल बनिदु सेवा केन्द्रमा दनुपर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (६क) उपदफा (२) को खण्ड (ज) वा (झ) बमोजमिको रकम फरिा लैजान चाहने वदिशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागि नेपाल धतिपत्र बोर्डमा नविदन दनु पर्नेछ । (७) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । उपदफा (६) वा (६क) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा वदिशी लगानीकर्ताले यस ऐन, प्रचलति कानून तथा वदिशी लगानी सम्बन्धमा भएको समझौता बमोजमिका शर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाले नविदन प्राप्त भएको मतिलि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । सात दनिभतिर वदिशी लगानी वा त्यसबाट आर्जति रकम फरिा लैजाने स्वीकृतदिनुपर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि स्वीकृत प्राप्त भएपछि वदिशी लगानीकर्ताले वदिशी मुद्राको सटही सुवधिका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नविदन दनि सक्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वदिशी लगानीकर्तालाई वदिशी लगानी फरिा लैजान सटहीको सुवधि उपलब्ध गराउनेछ । (१०) वदिशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूरण वा आंशिक रुपमा बकिरी गरी वा कुनै कारणले उद्योग वा कम्पनीको दर्ता खारेज भई लगानी रकम फरिा लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान वा फरफारक भएपछि मात्र बाँकी रकम फरिा लैजान पाउनेछ । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदिशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजमि कुनै उद्योगमा गरेको वदिशी लगानी वा सोबाट आर्जति मुनाफा फरिा लैजाँदा नजिको सम्बन्धित कम्पनीमा रहेको लगानीको हिसाको अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी वा मुनाफा फरिा लैजान पाउनेछ । (१२) कुनै वदिशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फरिा लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृतदिनि नकियाले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । मन्त्रालयले त्यस्तो नविदन उपर आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । पन्ध्र कार्यदनि भतिर नरिणय गरी सक्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । वदिशी लगानीको प्रवर्द्धन, सहजीकरण तथा नयिमन । २१. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतरिकित बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) औद्योगिक तथा पूर्वाधार संरचना विकासमा वदिशी लगानी आकर्षण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतित, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ख) नेपालमा वदिशी लगानीको आकर्षण बढाउन र त्यसको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने, । (ग) वदिशी लगानीमा आधारित उद्योग तथा पूर्वाधार संरचनाको स्थापनाका लागि स्वीकृतदिनि तथा वदिशी लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने, । (घ) वदिशी लगानीको अभिवृद्धि, वसितार तथा संरक्षण गरी वदिशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने, । (ङ) वदिशी लगानीको नीतित तथा कार्यान्वयनको तहमा समन्वय कायम गर्ने, । (च) वदिशी लगानी सम्बन्धी नीतितथा कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, । (छ) वदिशी लगानीकर्तालाई एकल बनिदु सेवा केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, । (ज) वदिशी लगानीको स्वीकृतितथा सेवा प्रवाहको काम कारबाही उचित ढङ्गले सञ्चालन भए वा नभएको जानकारी लई सम्बन्धित नकियालाई आवश्यक नरिदेशन दनि, । (झ) दफा २० बमोजमिको वदिशी लगानी वा आर्जति रकम फरिा लैजाने

सम्बन्धमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । २२. वभिागको काम, कर्तव्य र अधकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखएका काम, कर्तव्य र अधकारका अतरिकित वभिागको अन्य काम, कर्तव्य र अधकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वदिशी लगानीमा स्थापति हुने उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनको लागिसिहज वातावरण सृजना गर्ने, ।

(ख) प्रचलति कानून बमोजमि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कुनै स्वीकृति वा अनुमतपित् प्राप्त गर्नका लागिविदिशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, । (ग) यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि स्वीकृत भएका वा अनुमतप्राप्त गरेका वदिशी लगानी तथा नेपालमा हस्तान्तरण भएको प्रवधिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, । (घ) वदिशी लगानीकर्ता तथा वदिशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजमि कार्यरत वदिशी वशिषज्ज, प्रावधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई लगानी तथा पारशिरमकि फर्तिता लैजान स्वीकृति दिने, । (ङ) वदिशी लगानीलाई पारदर्शी बनाउन तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न कार्य सञ्चालन कार्यवधि (स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्यूर) बनाई लागू गर्ने, । (च) वदिशी लगानीकर्ता र नजिका आधकारिकि प्रतनिधितथा वदिशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजमि कार्यरत वदिशी वशिषज्ज, प्रावधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र नजिका परिवारका सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । सदस्यलाई भसिको लागिसिफारसि गर्ने तथा सोको लागिसिहजीकरण गर्ने, । (छ) वदिशी लगानी भएका उद्योगले यस ऐन बमोजमि दिएको सुवधिको दुरुपयोग गरे वा नगरेको नयिमति सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, । (ज) वदिशी लगानी भएका उद्योगको लागिऔद्योगिकि क्षेत्र वा वशिष आर्थिकि क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागिसिहजीकरण गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । २३. एकल बनिदु सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा उपलब्ध गराइने: (१) नेपाल सरकारले वदिशी लगानीकर्तालाई यस ऐन तथा प्रचलति अन्य कानून बमोजमि प्रदान गरनि छुट, सुवधि, सहलयित वा सेवाहरु एकल बनिदु सेवा केन्द्र मार्फत् उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि एकल बनिदु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरनि सेवाहरुको व्यवस्थापन गर्दा क्रमशः देहायका सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ:- । (क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, । (ख) वदिशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, । (ग) कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, । (घ) श्रम स्वीकृति, । (ङ) भसि सुवधि, । (च) उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नयिन्त्रण, । (छ) वातावरणीय अध्ययन प्रतविदन स्वीकृति, । (ज) उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यक समन्वय एवं अन्य नकियाहरुकाबीच सम्पर्क बनिदु (फोकल प्इन्ट), । (झ) उद्योगले पाउने छुट, सुवधि, । (ञ) स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्य, । (ट) वदिशी वनिमिय स्वीकृति, । (ठ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि उद्योगका लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यसँग सम्बन्धति कुनै सेवा ।

(३) एकल बनिदु सेवा केन्द्रलाई यस दफा बमोजमि प्रदान गरनि सेवा सुवधिका अतरिकित प्रचलति कानून बमोजमिका अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी तोक्न सकिनेछ । परिच्छेद-५ । वदिशी लगानी भएका उद्योग वा वदिशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरनि छुट, सुवधि र सहलयित । २४. उद्योगले प्राप्त गर्ने सुवधि: (१) वदिशी लगानी भएका उद्योगलाई यस ऐन बमोजमिका छुट, सुवधि, सहलयित वा संरक्षणको अतरिकित प्रचलति औद्योगिकि व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलति कानून बमोजमि उपलब्ध हुने छुट, सुवधि वा सहलयित समेत प्रदान गरनिछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदिशी लगानी भएका उद्योगलाई प्रचलति कानून बमोजमि रुग्ण उद्योगले पाउने सुवधि उपलब्ध हुनेछैन । २५. वदिशी मुद्राको कारोबार गर्न सुवधि: (१) वदिशी लगानीकर्ता वा वदिशी लगानी भएका उद्योगले नेपालको कुनै वाणजिय बैङ्क वा पूर्वाधार विकास बैङ्क वा वत्तीय संस्थामा नेपाली मुद्रामा र प्रचलति कानून बमोजमि परिवर्त्य वदिशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त कुनै बैङ्क वा वत्तीय संस्थामा वदिशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्नेछ । तर परिवर्त्य वदिशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (२) वदिशी लगानी भएका उद्योगले परिवर्त्य वदिशी मुद्राको वनिमियदर हेरफेरको जोखमि न्यूनीकरण गर्न बैङ्क वा वत्तीय संस्था मार्फत् स्वीकृत प्राप्त डेरभैटभिस उपकरणको प्रयोग गर्न सक्नेछ । २६. वदिशी मुद्राको सुवधि: (१) वदिशी लगानी भएका उद्योगले वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाको सफारसिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई देहायको प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको लागिविदिशी मुद्राको सुवधि प्राप्त गर्न सक्नेछ:- । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २० बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरेको भएमा उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि वदिशी लगानी फर्तिता लैजान वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाको सफारसि आवश्यक पर्ने छैन । (क) दफा २७ बमोजमि उद्योगमा काम लगाइएका वदिशी वशिषज्ज, प्रावधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले पाउने पारशिरमकि भुक्तानी गर्न, । (ख) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको ऋणपत्र वा डबिञ्चरको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्न, । (ग) दफा २० बमोजमि वदिशी लगानी वा आर्जति रकम फर्तिता लैजान । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएपछि वदिशी लगानी भएका उद्योगले स्वीकृत भएबमोजमिको रकम त्यस्तो उद्योगको दफा २५ बमोजमिको खातामा रहेको वदिशी मुद्राबाट भुक्तानी वा प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) दफा २७ बमोजमि उद्योगमा काम लगाइएका वदिशी

वर्षिषज्ज, प्रावधिकि वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले प्रचलति कानून बमोजमि नेपालमा आयकर दाखला गरी नजिले पाउने पारश्रमिकको रकममध्ये बचत हुन आएको रकम परविरत्य वदिशी मुद्रामा नजिको मुलुकमा लैजान सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि परविरत्य वदिशी मुद्रा सटही गर्दा वा लैजाँदा खुला बजार वनिमियदरबाट गर्नुपर्नेछ । २७. वर्षिषज्ज, उच्च प्रावधिकि र व्यवस्थापकीय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वदिशी लगानी भएका उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा वर्षिषज्ज, उच्च प्रावधिकि, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्रावधिकि कर्मचारीको पूर्ती गर्दा नेपाली नागरकिबाट गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा वर्षिषज्ज, उच्च प्रावधिकि, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्रावधिकि कर्मचारीको पूर्ती नेपाली नागरकिबाट हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो उद्योगमा अन्य देशका प्रावधिकि वा वर्षिषज्ज मार्फत प्रावधिकि ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्रचलति कानून बमोजमि वदिशी नागरकिलाई काममा लगाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि काममा लगाइएको वदिशी नागरकि सम्बन्धी वविरण सम्बन्धति उद्योगले वभिगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । वभिगले त्यस्तो वविरण अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजकि सुरक्षा मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि वदिशी लगानी भएका उद्योगमा काममा लगाइएका कर्मचारी एवं कामदारले प्रचलति नेपाल कानून अनुसारका शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । २८. औद्योगकि सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: वदिशी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थापति अन्य उद्योग सरहको औद्योगकि सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ । २९. परचियपत्रको सुवधि: वभिगले तोकिएबमोजमिको वदिशी लगानी गर्ने वदिशी लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा परचियपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३०. भसिा सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वदिशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने वदिशी नागरकिलाई छ महनिसम्मको गैर पर्यटक भसिा दडिनेछ । (२) वदिशी लगानीकर्ता वा नजिको एकजना आधिकारकि प्रतनिधिर त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतनिधिको परिवारका सदस्यलाई तोकिएबमोजमिको न्यूनतम रकम बराबरको वदिशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायकि भसिा दडिनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "परिवारका सदस्य" भन्नाले वदिशी लगानीकर्ता वा नजिको आधिकारकि प्रतनिधिको पति वा पत्नी, आमा बाबु र नाबालक छोराछोरी सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा यस्तो सुवधि बढीमा दुई जनासम्म र नजिको परिवारको सदस्यलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ । (४) एकै पटक दश लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम वा सो बराबरको परविरत्य वदिशी मुद्रामा वदिशी लगानी गर्ने वदिशी लगानीकर्ता वा नजिको आधिकारकि प्रतनिधिर त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई तोकिए बमोजमिको न्यूनतम रकम बराबरको वदिशी लगानी कायम रहेसम्मको लागि आवासीय भसिा दडिनेछ । (५) दफा २७ बमोजमि उद्योगमा काम गर्न आउने वदिशी वर्षिषज्ज, प्रावधिकि वा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र नजिको परिवारलाई गैर पर्यटक भसिा दडिनेछ ।

(६) गैर पर्यटक भसिका लागि कार्य सहमत र श्रम स्वीकृत दिनि नकियाले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सहमति र श्रम स्वीकृत दिनि वा नदनि सम्बन्धी नरिणय गरसिक्नु पर्नेछ । (७) भसिा सुवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वदिशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलति कानून बमोजमि आफैले खरदि गरी वा अन्य उपायद्वारा जग्गाको व्यवस्था । गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजमिको उद्योग सञ्चालनको लागि वदिशी लगानीकर्ता आफैले आवश्यक जग्गा खरदि गर्न वा व्यवस्था गर्न नसकेमा त्यसको व्यहोरा खुलाई जग्गा खरदि गर्न वा प्राप्त गरदिनि अनुरोध गरेमा वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाले त्यसको लागि आवश्यक सफारसि, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । (३) वदिशी लगानीमा सञ्चालति वा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलति कानून बमोजमि हुने गरी उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले आवश्यक सफारसि, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । त्यसरी हदबन्दी नलागेको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरदि गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ । (४) वदिशी लगानी भएका उद्योगको लागि जग्गा लजिमा उपलब्ध गराउने तथा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था औद्योगकि व्यवसाय ऐन र प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । (५) वदिशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. राष्ट्रिय व्यवहार गरनि: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै वदिशीले नेपालमा यस ऐन र प्रचलति अन्य कानूनको अधीनमा रही गरेको वदिशी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल भित्रिसिकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बकिरीमा लागू हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बकिरीमा लागू हुने शर्तभन्दा कम अनुकूल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटिमेन्ट) हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै स्वीकृतलिएको वदिशी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुँदाका बखत बहाल रहेको वदिशी लगानी सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुनेछ र सो बमोजमि कुनै वदिशी लगानीकर्ताले पाएको कुनै सुवधामा असर पर्ने गरी नजिको मज्जुरी बनिा कुनै परविरतन गरनि छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि वदिशी लगानी भएका उद्योगहरूलाई देहायको संरक्षण प्राप्त हुनेछ:- । (क) वदिशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई सोही प्रकृतिको नेपाली नागरकिले लगानी गरेको उद्योगलाई गरिए सरहको व्यवहार गरनिछ । (ख) वदिशी लगानी भएको उद्योग

व्यवसायले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । (ग) विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई आफ्नो उद्योगसँग सीमित रही तोकिए बमोजमि व्यापार गर्न रोक लगाइने छैन ।

(घ) विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई नाफा लैजान, लगानी फर्ति लैजान, ऋणको ब्याज तर्जिन र ऋणको सावार् भुक्तानी गर्न प्रतबिन्ध लगाइने छैन ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटिमेन्ट) लागू हुनेछैन:- । (क) विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत गरिएका सम्झौतामा उल्लेखित बौद्धिक सम्पत्तिको सर्जना, त्यसका सीमा, हक हस्तान्तरण वा प्रयोगमा अनिवार्य अनुमति लिनपर्ने (कम्पलसरी लाइसेन्सिङ्ग) भनी तोकिएका व्यवस्थाको विषय, । (ख) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि स्वदेशी उद्योग वा मालसामानलाई कुनै छुट वा सुविधा दिएको रहेछ भने त्यस्तो छुट वा सुविधाको विषय, । (ग) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध हुने अनुदान वा सहूलियतको विषय, । (घ) नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने गैर व्यापारिक सेवाको विषय, । (ङ) लगानीकर्ता, धर्तीपत्र बजारका सहभागीहरू, बमि पोलिसी बाहक वा बमि पोलिसी दाबीकर्ताहरूको संरक्षण गर्न वा कुनै व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थको रक्षा गर्ने दायित्व लिएका वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी विषय तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थता (साउण्डनेस), नैतिकता वा वित्तीय जम्मेवारी कायम राख्ने जस्ता विषयहरूमा नेपाल सरकारले उचित ठानी अवलम्बन वा व्यवस्थापन गरेका वित्तीय सेवा सम्बन्धी उपायहरू, । (च) नेपाल सरकार पक्ष रहेको वा हुने कुनै क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय आर्थिक, मौद्रिक वा यस्तै प्रकृतिको कुनै संगठनको पक्ष भएको कारणबाट नेपाल सरकारले विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व वा प्रावधान भएको विषय, । (छ) नेपाल बाहिर लगानी फर्ति, ऋण भुक्तानी (सावार्, ब्याज तथा शुल्क समेत), सेवा शुल्कको भुक्तानीमा प्रचलित कानून बमोजमि नियामक निकायले तोकने शर्त सम्बन्धी विषयहरू, । (ज) मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु, वनस्पति वा वातावरण संरक्षणको विषय । ३३. राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण नगरिने: (१) यस ऐन बमोजमि विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन । (२) कुनै पन उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानून बमोजमिको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । ३४. शर्त तथा सेवा सुविधामा परिवर्तन: यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीका शर्त तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहूलियतमा परिवर्तन गर्ने गरी भएको कुनै व्यवस्थाले त्यस्तो परिवर्तन हुनुअगावै स्वीकृत प्राप्त गरेको कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएमा त्यस्तो परिवर्तन त्यस्तो लगानीकर्ताको हकमा लागू हुनेछैन । परिच्छेद-६ । गुनासो व्यवस्थापन तथा कारबाही ।

३५. गुनासो व्यवस्थापन: (१) प्रचलित कानून बमोजमि उद्योगको दर्ता, नियमन वा अनुगमन गर्ने अधिकारी वा एकल बन्दि सेवा केन्द्रको कुनै अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए नजिले सो व्यहोरा खोली विभाग समक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त गुनासोलाई विभागले तोकिए बमोजमि सम्बोधन गर्नेछ । (३) विभाग वा एकल बन्दि सेवा केन्द्रबाट भएको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए नजिले सो व्यहोरा खोली मन्त्रालय समक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तोकिए बमोजमि सम्बोधन गर्नेछ । ३६. शर्त विपरीतको काम कारबाही गर्न नहुने: विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएका उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृत दिँदा तोकिएका शर्त विपरीतको कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो स्वीकृत तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी रद्द गर्न वा त्रुटि सच्याउन लगाउन सकिन्छ । ३७. उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) विभागले तोकिएको अधिकृतले विदेशी लगानी भएको उद्योगको समेत आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाने अधिकृतले विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगद्वारा दफा ३६ विपरीतको काम गरे नगरेको समेतको विवरण खुलाई अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र विभागमा प्रतविदन दनुपर्नेछ । (३) उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविध । ३८. द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिने: विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले विदेशी मतिर्राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नेछ । ३९. सम्झौता गर्न सक्ने: (१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच संयुक्त लगानी गर्दा सो लगानीका सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदेशी लगानी सम्बन्धी संयुक्त सम्झौता गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सम्झौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त संयुक्त लगानीका शर्तहरू, लगानीबाट आर्जति मुनाफा बाँडफाँट तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ४०. विवादको समाधान: (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्नेछ । (२) विवाद उत्पन्न भएको पैतालीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजमिको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरूबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजमि विवादको समाधान गरिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरूले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र

वदिशी लगानी स्वीकृतदिनि नकियालाई दनुपर्नेछ ।

तर के कुन शर्तहरूमा त्यस्तो सहमत भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिने पक्षहरू बाध्य हुने छैनन् । (४) उपदफा (२) बमोजमि पक्षहरूबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकामा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजमि मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ । (५) कुनै वदिशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरूले अन्यथा मज्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अनसट्राल) को प्रचलति नियम वा कार्यवधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ । (६) यस दफा बमोजमि गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ । तर उपदफा (२) बमोजमिको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजमि हुनेछ । (७) पक्षहरूबीच विवाद हुनुअघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछि पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धति पक्षहरूले सम्झौता गर्न सक्नेछन् । यसरी गरिएको सम्झौताको । जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने नकियालाई दनुपर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजमि विवाद समाधान गर्न सकिनेछ । ४१. वदियुतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने: वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाले यस ऐन बमोजमि वदिशी लगानीको लागि स्वीकृत तथा तत्सम्बन्धी अन्य काम कारबाही वदियुतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि मान्यता प्राप्त वदियुतीय माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । ४२. स्वचालति स्वीकृत प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वदिशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलति कानून बमोजमि कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, वदिशी लगानी स्वीकृत जस्ता सेवाहरु स्वचालति मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वचालति मार्ग (अटोमेटिक रुट) तथा वदियुतीय प्रणाली (अनलाइन सस्टिम) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४३. वदिशी लगानी स्वीकृत बिहाल रहने अवधि: (१) वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाले प्रदान गरेको वदिशी लगानीको स्वीकृत त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहेको अवधिसम्म बहाल रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो स्वीकृत स्वतः नषिक्रय भएको मानिनेछ:- । (क) कुनै मनासबि कारण बनिा वदिशी लगानी स्वीकृत भएको मतिलि दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन प्रारम्भ नगरेमा, । (ख) वदिशी लगानी स्वीकृत भई दर्ता भएको उद्योगको शेयर बकिरी वतिरणको परिणामस्वरुप त्यसरी वदिशी लगानी भएको उद्योगको शतप्रतशित स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भएमा, । (ग) वदिशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग वा त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीको कुनै कारणले दर्ता खारेजी भएमा, । (३) वदिशी लगानी स्वीकृत बिहाल रहने अवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

४४. शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने: वदिशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोकिए बमोजमिका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ । ४५. करार गरी उत्पादन गर्न सकिने: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । (१) वदिशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एकआपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) करार गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. अख्तियारनामा दिने सकिने: (१) यस ऐन बमोजमि वदिशी लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने कुनै, केही वा सबै काम कारबाही गर्नको नमितित कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिने सक्नेछ । अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तद्वारा अख्तियारनामा बमोजमि भए गरेका सबै काम कारबाहीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अख्तियारनामा दिने व्यक्तिले नै नगरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको अख्तियारनामा बमोजमि काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामा नोटरी प्रमाणति गराई वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियाले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अख्तियार अन्य व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछैन । (४) अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत फर्ति लिन सक्नेछ । यसरी अख्तियारनामा फर्ति लिएको जानकारी अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले वदिशी लगानी स्वीकृत गर्ने नकियामा दर्ता गराएको मतिदिखि बिहाल रहने छैन । (५) अख्तियारनामा दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४७. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्ड वा विभागले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै नकिय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४८. प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा वदिशी लगानी: (१) प्रचलति संघीय वा प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश सरकारद्वारा दर्ता भएको कुनै उद्योगमा यस ऐन बमोजमि वदिशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजमि विभागको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत लिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रदेशमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । पेश गर्नुपर्नेछ । (३) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा वदिशी लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएका वषियमा यसै ऐन बमोजमि र

अन्य वषियमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलति ऐन तथा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।

५०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नि: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

५१. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ५२. नरिदेशिका, कार्यवधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नि: नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी आवश्यक नरिदेशिका, कार्यवधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ५३. खारेजी र बचाउ: (१) वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । (२) वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची । (दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । वदिशी लगानी खुला नगरएका उद्योग वा व्यवसाय । मिति २०७७ । ०९ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर । १. आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत नकिासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ठूला उद्योग, कृषि प्रवधि र यान्त्रिकीकरण बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय, । २. लघु तथा घरेलु उद्यम, । ३. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो: कपाल काट्ने, सिलाई (टेल्रगि), ड्राइभिङ्ग आदी) । ४. हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा वस्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. बी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटॉमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, । ५. घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनचिन्जर, रेमटिन्स सेवा, । ६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्यटारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, । ७. आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, । ८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गीत तालिम, कम्प्युटर तालिम, र । ९. एकाउन्ट प्रतशितभन्दा बढी वदिशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०. सततरी प्रतशितभन्दा बढी वदिशी लगानी हुने राइड शेयरिङ्ग । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ११. वायुयान सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मत सम्भार तथा यातु सेवा प्रदायक उद्योगको हकमा देहायको सीमाभन्दा बढी हुने वदिशी लगानी:- ।

(क) अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा: असी प्रतिशत ।